

## Behördenmängel im Fall Brokstedt

Frankfurter Rundschau

Freitag 3. Februar 2023

Copyright 2023 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

---

### Frankfurter Rundschau

**Section:** POLITIK; S. 4

**Length:** 383 words

**Highlight:** Die Überprüfung des Verdächtigen A. scheiterte an Informationswirrwarr zwischen Ämtern

### Body

---

VON FELIX HUESMANN

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche geht die Debatte um den Umgang mit straffälligen Asylbewerber:innen in Deutschland weiter. Der mutmaßliche Täter, Ibrahim A., war erst kurz vor der Tat im schleswig-holsteinischen Brokstedt aus Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden, wo er unter anderem wegen des Vorwurfs gefährlicher Körperverletzung saß. Schon zuvor war der 2014 nach Deutschland gekommene Palästinenser straffällig geworden.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte deshalb im November 2021 ein Widerruf- und Rücknahmeverfahren gestartet, um Ibrahim A.s Schutzstatus abzuerkennen. Er wurde zwar in Deutschland nicht als Flüchtling anerkannt, erhielt aber subsidiären Schutz, weil ihm bei Abschiebung in die Palästinensergebiete Verfolgung drohe. Bei schweren Straftaten kann dieser Status wieder entzogen werden.

Ein Vertreter des Bamf sagte am Mittwoch vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags, warum das im Fall von A. bislang nicht geschah. Dazu hätte man dem Mann zunächst rechtliches Gehör einräumen müssen, zitierten die „Kieler Nachrichten“ den Abteilungsleiter Frank Schimmelpfennig. Das sei jedoch nicht möglich gewesen, da die Behörde den Aufenthaltsort von A. nicht gekannt habe. Die Hamburger Behörden hatten dem Bundesamt nicht mitgeteilt, dass der Mann bei ihnen inhaftiert war.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat betonte, es sei notwendig, dass das Bamf die erforderlichen Informationen erhalte, um sich um dringliche Fälle von Straftäterinnen und Straftätern zu kümmern. „Die Übermittlungspflichten von Ausländerbehörden und Strafverfolgungsbehörden im Asyl- und Aufenthaltsrecht müssen daher konsequent umgesetzt werden“, sagte Polat. Widerruf oder die Rücknahme des Schutzstatus bedeute zudem nicht zwangsläufig, dass eine Rückführung ins Herkunftsland erfolge, sagte Polat. „Der Ausreise können rechtliche und faktische Hindernisse entgegenstehen.“

Im Fall von Ibrahim A. gingen die Behörden zumindest davon aus, dass der aus Gaza Gekommene staatenlos sei. Das hatte der 2014 selbst angegeben. Zuletzt kamen daran jedoch Zweifel auf: Formal festgestellt hatten die Behörden die Staatenlosigkeit nicht, wie nun bekannt wurde.

[Link zum PDF-Dokument](#)

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** FRHCT

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); POLITIK (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); DEUTSCHE LANDTAGE (78%); EINWANDERUNG (78%); POLITISCHES ASYL (78%); STRAFTATEN (78%); VERHAFTUNGEN (73%)

**Geographic:** HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); KIEL, DEUTSCHLAND (59%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (74%); DEUTSCHLAND (89%); PALÄSTINENSISCHE AUTONOMIEGEBIETE (89%)

**Load-Date:** February 2, 2023